

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

DE-DCHA-009-2023

ACUERDO DE DECLARATORIA ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL DE-DCHA-009-2023

CONSIDERANDO: Que las comunidades Arada, el Guatateca, El Naranjo, Arrayanes, San Antonio, se abastece de la microcuenca Pela de Nariz, Aguas Cristalinas, por lo que necesita protegerse y conservarse a perpetuidad.

CONSIDERANDO: Que según la Ley de Municipalidades, Decreto No 134-90, artículo 14, uno de los objetivos de las Municipalidades es el de "Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente"

CONSIDERANDO: Que según la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, capítulo IV artículo 124, se declaran como Zonas de Protección, las Microcuencas que abastecen o podrían abastecer de agua a poblaciones y capítulo II artículo 64, la declaración de un área forestal como área protegida no prejuzga ninguna condición de dominio o posesión, pero sujeta a quienes tienen derechos de propiedad con dominio pleno, posesión, uso o usufructo a las restricciones, limitaciones y obligaciones que fueren necesarias para alcanzar los fines de utilidad pública que motivan su declaración.

POR TANTO:

Esta Dirección Ejecutiva con uso de las facultades que la Ley le confiere y con fundamento en los artículos No. 120, 121, 122, 123, 124, 125 del capítulo IV sobre "Conservación y Protección de Suelos y Aguas" de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre Decreto 98-2007; y los artículos No. 118 y 119 de la Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA

PRIMERO: Declarar oficialmente y con base a los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125 de la Ley Forestal, como

Zona de Protección Forestal, el área de abastecimiento de agua, denominada Pela de Nariz, Aguas Cristalinas, ubicada en el sitio: Copantillo y Matazanitos, municipio de Masaguara e Intibucá será Observadora y Supervisora del manejo adecuado del área a declarar, en el departamento de Intibucá; con un área de 16.0451 hectáreas, con coordenadas de referencia X: 385840 Y: 1,585,953 (represa 2) UMTX: 385720 Y: 1,586119 (represa 3)UTM X: 385837 Y: 1586259.

SEGUNDO: Queda prohibido realizar cualquier actividad que pueda causar degradación en el área de recarga de la microcuenca.

TERCERO: La Corporación Municipal de Intibucá será un observador y supervisor del manejo adecuado del área a declarar y la Corporación Municipal de Masaguara, los patronatos y la Junta Administradora de Agua, de las comunidades beneficiadas velarán por la conservación y protección a perpetuidad de los recursos de la microcuenca y sujetándose a las recomendaciones que en forma inmediata serán establecidas por la Oficina Regional de Comayagua.

CUARTO: El presente acuerdo será entregado a la Corporación Municipal de: Masaguara, Intibucá será observadora del manejo para su cumplimiento.

QUINTO: Que el presente Acuerdo entra en vigencia en la fecha de su emisión y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta y de la página web institucional del ICF.
CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

Extendido en el municipio del Distrito Central, a los 24 días del mes de abril, 2023.

Ing. Luis Edgardo Soliz Lobo
Director Ejecutivo ICF

Abg. Dania María Ramírez
Secretaria General del ICF